

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. **CLAUDIA GABRIELA LOZANO GOMEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **COMERCIALIZADORA ECOSUMA, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO "LA PROVEEDORA", Y POR OTRA PARTE EL C. **ENRIQUE VELAZQUEZ BARON**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **PROMOTORA MIDI, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. **DECLARA "LA PROVEEDORA", MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL:**
 - a. Ser una sociedad mercantil constituida bajo la legislación mexicana, haciéndolo constar con la Escritura Pública número **11,553** (once mil quinientos cincuenta y tres), de fecha del 02 de marzo del año 2018, otorgado ante la fe del Licenciado Javier Alejandro Macias Preciado, Notario Público Titular número 02 de El Salto, Jalisco.
 - b. Que su representante legal la C. **CLAUDIA GABRIELA LOZANO GOMEZ**, cuenta con todas las facultades necesarias para llevar a cabo este acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Póliza número **810** (ochocientos diez) de fecha del 20 de febrero del año 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco, y que estas facultades no le han sido modificados, revocados o eliminados de forma alguna.
 - c. Se le encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CEC1803069L6** ("C", "E", "C", UNO, OCHO, CERO, TRES, CERO, SEIS, NUEVE, "L", SEIS).
 - d. Su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Américas, piso 10, interior 19, número exterior 1254, en la Colonia Country Club, C.P 44610, en Guadalajara, Jalisco.
2. **DECLARA "EL CLIENTE", MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL:**
 - a. Que es una persona moral debidamente constituida de conformidad bajo la legislación mexicana, así como se acredita en la Póliza número **1,892** (mil ochocientos noventa y dos), con fecha del 28 de abril del año 2020, otorgada ante la

fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, Corredor Público número 71 del Estado de Jalisco.

- b. Manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, eliminadas ni limitadas de forma alguna al momento de llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar en Póliza número 2,959 (dos mil novecientos cincuenta y nueve), con fecha del 11 de marzo del año 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, Corredor Público número 71 del Estado de Jalisco.
- c. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **PMI2004282W4** ("P", "M", "I", DOS, CERO, CERO, CUATRO, DOS, OCHO, DOS, "W", CUATRO).
- d. Que su domicilio se encuentra ubicado en la calle Morelos número 2037, en la Colonia Lafayette, Código Postal número 44150, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – El objeto del presente contrato consiste en el **SUMINISTRO** de los siguientes bienes:

1. ACERO
2. PANEL PARA CERCO DE 6 MTS CON EQUIPO PARA CARGA Y DESCARGA
3. POLICARBONATO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA.

SEGUNDA. – VIGENCIA. – Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato se considerará a partir del día **20 DE MAYO DEL 2024** al **20 DE MAYO DEL 2025**.

TERCERA. – MONTO. – "EL CLIENTE" pagará por concepto de **SUMINISTRO** de los bienes el objeto del presente instrumento jurídico la cantidad total que se encuentra establecida en los comprobantes fiscales debidamente emitidos, a esta cantidad se le sumará el IVA correspondiente.

Claudia

CUARTA. – FORMA DE PAGO. – El pago se realizará de conformidad a cada una de las entregas de los bienes, ya sea por medio de transferencia electrónica o en efectivo.

QUINTA. – OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. – “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A:

1. Suministrar los bienes descritos en la **Cláusula Primera**.
2. Que los bienes a suministrar cumplan con todas y cada una de las especificaciones pactadas por las partes.
3. Entregar los bienes en el domicilio señalado por **“EL CLIENTE”**.
4. Sustituir los bienes que se encuentren en mal estado o contengan algún defecto que impida hacer uso de los mismos, por otro de mejor calidad.
5. No delegar su responsabilidad a terceros.

SEXTA. – “EL CLIENTE” SE OBLIGA A:

1. Pagar en tiempo y forma el precio convenido en términos del presente contrato.
2. Informar a **“LA PROVEEDORA”** cualquier defecto que contengan los bienes objeto del presente contrato, dentro de los cinco días posteriores a su entrega.

SÉPTIMA. – Las partes acuerdan que los gastos que se generen por la transportación y seguros para el suministro de bienes, deberán de ser cubiertos por **“LA PROVEEDORA”** sin que genere ningún costo adicional para **“EL CLIENTE”**, ya que dichos conceptos se encuentran incluidos en el precio estipulado.

OCTAVA. – FIRMEZA DEL PRECIO. – **“LA PROVEEDORA”** se obliga a mantener fijo el precio de los bienes suministrados hasta el total cumplimiento del presente contrato.

NOVENA. – GARANTIA DE CALIDAD. – **“LA PROVEEDORA”** se obliga a garantizar los bienes por un periodo de cuando menos 03 meses a partir de su entrega.

DÉCIMA. – Las partes acuerdan que **“EL CLIENTE”** queda deslindado de cualquier responsabilidad que pudiera producir por las obligaciones que **“LA PROVEEDORA”** adquiera por terceros o con el personal que contrate para el suministro de los bienes, ya sean de carácter civil, mercantil, penal o laboral, dejando a **“EL CLIENTE”** a salvo de cualquier reclamación que se produzca por este concepto y sin que se le considere patrón solidario o sustituto.

DÉCIMA PRIMERA. – MODIFICACIONES AL CONTRATO. – “EL CLIENTE” podrá hacer modificaciones al contrato siempre y cuando se encuentre en el mismo ejercicio presupuestal y que el monto total no rebase el ya pactado por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA. – Las partes acuerdan que cualquiera podrá dar por terminado el presente contrato de manera anticipada, notificando por escrito con 10 días de anticipación a la otra parte.

DÉCIMA TERCERA. – Las partes convienen que, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, se someten a la legislación aplicable en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a sus tribunales competentes, renunciando a cualquier otra competencia que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente acuerdo de voluntades por las partes, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 20 DE MAYO DEL 2024.

“LA PROVEEDORA”

“EL CLIENTE”

Claudia

CLAUDIA GABRIELA LOZANO GOMEZ
En Representación de
COMERCIALIZADORA ECOSUMA S.A. DE
C.V.

ENRIQUE VELAZQUEZ BARON
En Representación de
PROMOTORA MIDI S.A. DE C.V.